

Le Sezioni Unite della Cassazione dovranno decidere se il presupposto pubblicitario del CUP ha natura tributaria

La Corte Suprema di Cassazione con il Decreto RG 7546 del 3 giugno 2025 a firma della Prima Presidente, ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza nel quale si richiedeva: *«se la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo concernente il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni, di cui all'art. 1, commi 816-847, L. 160/2019, spetti sempre al giudice tributario, ovvero al giudice ordinario, ovvero ancora all'uno o all'altro in base al contenuto concreto della pretesa»*. Spetterà quindi alle Sezioni Unite della Cassazione pronunciarsi finalmente sulla natura, e di conseguenza sulla competenza giurisdizionale, della componente pubblicitaria del CUP. Nel **Decreto RG 7546/2025** la Suprema Corte rileva come vi siano i presupposti per assumere la richiesta della CGT di Vicenza sulla questione di giurisdizione, specificando in particolare:

- che la questione è rilevabile d'ufficio e deve essere vagliata per definirne il giudizio,
- che non è stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione,
- che presenta gravi difficoltà interpretative, come attestato dalla diversificazione delle soluzioni adottate,
- che è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Si legge nel decreto: *“In definitiva, la natura eterogenea degli istituti accorpati con il nuovo canone unico patrimoniale non consente, allo stato, di individuare un chiaro sviluppo della giurisprudenza formatasi nella pregressa*

disciplina per dirimere la questione sollevata nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale.” La corte ripercorre le sentenze disponibili sul tema, evidenziando come molte di esse riconoscono la natura tributaria alla componente pubblicitaria:

- La CGT di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, nella sentenza n. 38 del 02/02/2024.
- La CGT di primo grado di Reggio Emilia, sentenza n. 178 del 26 settembre 2022.
- La CGT di secondo grado della Lombardia, sentenza n. 2654 del 15 ottobre 2024,

Mentre il TAR Lombardia sezione di Brescia nella sentenza 576 del 10 luglio 2023, offre invece elementi per escludere la natura tributaria del CUP. Il TAR Lazio nella sentenza 3248 del 21/03/2022 invece non affronta direttamente il tema, tuttavia afferma che: *«Il canone unico patrimoniale è quindi, a sua volta, una prestazione patrimoniale imposta che sostituisce tutte le precedenti forme di imposizione poste a carico dei soggetti che, a vario titolo, occupano il suolo pubblico o pongono in essere atti di diffusione di messaggi pubblicitari su beni pubblici o privati.»*. Tra le decisioni di merito che hanno affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario, la Corte si sofferma in particolare sulla sentenza del Tribunale di Padova, la n. 1381 del 01/08/2024 Non resta quindi che attendere la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che andrà a esprimersi sulla natura del presupposto pubblicitario. Tema fondamentale che condiziona la gestione dell'entrata e andrà ad incidere sui già numerosi ricorsi oggi radicati innanzi ai diversi organi di giustizia, Ordinaria, Tributaria e Amministrativa.



Allegato

